

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3979/2533

พระ วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า สุขุมานัน
นท์ ใน ฐานะ ผู้จัดการ

โจทก์

มรดก ของ ทายาท ของ หม่อม สม พัน
ธุ์ หรือ สัมพันธ์ บริพัตร

โจทก์

หรือ บริพัตร

โจทก์

กรมที่ดิน กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 76, มาตรา 420, มาตรา 438

หากพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินจำเลยที่ 1 ได้ตรวจสอบเอกสารก่อนยอม
ทราบที่พิพาทเป็นที่หลวงอยู่ในเขตพระราชनिเวศน์มฤคทายวันจะนำไปออกโฉนด
ที่ดินและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทำการโอนหาได้ไม่ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ของจำเลยที่ 1 จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่พิพาทให้แก่มารดาโจทก์โดยไม่ได้
ตรวจสอบก่อนจึงเป็นการกระทำโดยความประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหาย
โดยตรงแก่มารดาโจทก์และโจทก์เนื่องจากไม่ได้รับประโยชน์จากที่พิพาท จึงเป็นการ
กระทำละเมิดจำเลยที่ 1 และกระทรวงมหาดไทย จำเลยที่ 2 ในฐานะเป็นผู้บังคับ
บัญชาต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดนั้น มารดาโจทก์ซื้อที่พิพาทมาจากบุคคล
อื่น และบุคคลผู้นั้นเป็นผู้รับประโยชน์จากการขายที่พิพาท ความเสียหายที่โจทก์ได้
รับจึงไม่ได้เกิดจากจำเลยทั้งสองเสียทั้งหมดความเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมาจะต้อง
ลดลงตามส่วน

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกและทายาทของหม่อมสมพันธ์ บริพัตร ตามคำสั่งศาลแพ่งจำเลยทั้งสองเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินและเอกสารสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2509 นายพิฑูร มาประณีต ปลัดจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายไพศาล ภูรัต เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดของจำเลยที่ 2 ที่ 1 ตามลำดับ ได้ร่วมกระทำการโดยประมาทเลินเล่อออกโฉนดที่ดินเลขที่ 9118 เลขที่ดิน 105 ตำบลชะอำ (บางควาย) อำเภอชะอำ(นายาง) จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 400 ตารางวา ให้แก่นายธานี จันทรเพ็ญ โดยออกโฉนดทับที่ดินหลวง ครั้นวันที่ 22 พฤศจิกายน 2509 นายฉัตร โรจนราชา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 9118 ดังกล่าวจากนายธานี จันทรเพ็ญ ขายให้หม่อมสมพันธ์ บริพัตรต่อมาวันที่ 22 มิถุนายน 2526 จำเลยที่ 1 มีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวเพราะเหตุออกโฉนดที่ดินทับที่ดินหลวงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในวันเดียวกันโจทก์จึงทราบชื่อนายพิฑูร มาประณีต กับนายไพศาล ภูรัต พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 2 และที่ 1 มีความประมาทเลินเล่อออกโฉนดที่ดินทับที่ดินหลวงให้แก่นายธานี จันทรเพ็ญ แล้วจดทะเบียนโอนขายจากนายธานี จันทรเพ็ญ ให้แก่หม่อมสมพันธ์ บริพัตร โดยไม่มีสิทธิจะทำได้และฝ่าฝืนกฎหมายเป็นการละเมิดทำให้โจทก์เสียหายนับแต่วันโฉนดถูกเพิกถอนถึงวันฟ้อง ซึ่งโจทก์อาจขายที่ดินได้ไร่ละ 200,000 บาทขอบังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยมิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ โฉนดที่พิพาทได้ออกไปตามคำร้องของนายธานี จันทร

เพ็ญ เพื่อให้แยกจากโฉนดที่ดินเลขที่ 5818 ซึ่งเป็นของนายธานี จันทรเพ็ญ พนักงานเจ้าพนักงานของจำเลยไม่มีหน้าที่ไปตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่ดินฉบับเดิมจึงไม่อาจทราบได้ว่า โฉนดที่ดินเลขที่ 5818 ทับที่หลวง เหตุต้องออกคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 9118 เนื่องจากนายธานี จันทรเพ็ญของออกโฉนดที่ดินเลขที่ 5818 ทับเขตที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีพระบรมราชโองการประกาศล่วงหน้าให้เป็นที่หลวง เพื่อโปรดเกล้าให้สร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน การขอออกโฉนดที่ดินเลขที่ 5818 อยู่ระหว่างปีพ.ศ. 2495 ถึงปีพ.ศ. 2499 จำเลยทั้งสองรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของจำเลยทั้งสองที่เกี่ยวข้องเพ่งทราบเหตุการณ์ขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าวว่าเป็นไปโดยมิชอบหลังจากมีการแบ่งแยกโฉนดที่ดินและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่หม่อมสมพันธ์ บริพัตร แล้วและขณะนั้นนายพิฑูร มาประณีต นายไพศาล ภูริต กับนายฉัตร โรจนราชา เจ้าหน้าที่ของจำเลยทั้งสองยังไม่มีหน้าที่และตำแหน่งเกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างใด จึงมิได้ละเมิดต่อโจทก์ ทั้งฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ค่าเสียหายของโจทก์ไม่เกิน 15,000 บาท และเจ้าหน้าที่ของจำเลยทั้งสองมิได้เป็นผู้ขอให้ออกโฉนดที่ดิน เป็นเพียงแบ่งแยกโฉนดที่ดินแปลงใหญ่เลขที่ 5818 เป็นแปลงเล็กคือโฉนดเลขที่ 9118 ตามคำขอของนายธานี จันทรเพ็ญ เท่านั้นโดยไม่ทราบว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 5818 ทับที่หลวงอยู่ด้วย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ตามที่คู่ความนำสืบรับกันว่า เมื่อระหว่างปี พ.ศ. 2495 ถึงปีพ.ศ. 2499 นายธานี จันทรเพ็ญ ได้ร้องขอออกโฉนดที่ดินเลขที่ 5818 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ครั้นปีพ.ศ. 2509 นายธานี จันทรเพ็ญ ได้ยื่นคำร้องขอแบ่งแยกที่ดินโฉนดดังกล่าวออกเป็นแปลงเล็ก ซึ่งที่ดินแปลงหนึ่งคือโฉนดเลขที่ 9118และเป็นที่พิพาทคดีนี้ แล้วนายธานี จันทรเพ็ญ ได้โอนขายให้หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร มารดาของโจทก์ ต่อมาปี พ.ศ. 2523หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ถึงแก่อนิจกรรม โจทก์ได้รับตั้งเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล และเป็นผู้รับมรดกที่พิพาท ภายหลังปรากฏว่าที่พิพาทออกโฉนดทับที่หลวง และถูกจำเลยที่ 1 มีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่พิพาทนั้นเสียมีข้อวินิจฉัยว่าการจดทะเบียนโอนที่พิพาทให้แก่มารดาโจทก์และการเพิกถอนโฉนดพิพาทดังกล่าวขอจำเลยทั้งสอง เป็นการละเมิดต่อมารดาโจทก์กับโจทก์และค่าใช้ค่าเสียหายให้โจทก์หรือไม่ที่ดินตำบลชะอำแต่เดิมที่ชื่อว่าบางควายและอำเภอชะอำ ซึ่งแต่เดิมมีชื่อนา ยาง จังหวัดเพชรบุรี พนักงานเจ้าพนักงานที่ของจำเลยที่ 1 ได้ทำระวางแผนที่ไว้เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายนร.ศ. 129 หรือ พ.ศ. 2454 ตามเอกสารหมายเลข 3 โดยเฉพาะที่ดินพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ได้ประกาศโดยพระบรมราชโองการเมื่อปี พ.ศ. 2467 กำหนดอาณาเขตไว้ชัดเจนทุกด้าน ทั้งได้ลงประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาตามเอกสารหมายเลข 2 พระบรมราชโองการดังกล่าวเป็นของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช จึงมีผลสมบูรณ์เด็ดขาดเป็นกฎหมายที่ทุกคนรวมทั้งจำเลยทั้งสองจะต้องรับรู้และปฏิบัติตามว่าที่ดินพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นที่หลวงหวงห้ามจะขอออกโฉนดทับที่หลวงไม่ได้ นายศิริ เกวลินสฤทธิ อธิบดีจำเลยที่ 1 ก็รับว่าเมื่อประมาณ พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2514 ได้ตรวจพบพระบรมราชโองการดังกล่าวเก็บอยู่ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีจึงฟังเป็นยุติว่า ที่ดินในเขตพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ได้มีการทำระวางแผนที่เอกสารหมายเลข 3 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของ

จำเลยที่ 1 ไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2454 และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2467 ก็ได้มีพระบรมราชโองการประกาศกำหนดอาณาเขตไว้ชัดแจ้งทุกด้าน ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเอกสารหมายเลข 2 ด้วย ฉะนั้นก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 จะได้จดทะเบียนโอนที่พิพาทให้แก่มารดาโจทก์เมื่อ พ.ศ. 2509 หากได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นย่อมทราบว่าที่พิพาทเป็นที่หลวงอยู่ในเขตพระราชनिเวศน์มฤคทายวัน จะนำไปออกโฉนดที่ดินและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทำการโอนหาได้ไม่ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่พิพาทให้แก่มารดาโจทก์โดยไม่ได้ตรวจสอบเอกสารก่อนดังกล่าวเสียก่อน จึงเป็นการกระทำโดยความประมาทเลินเล่อ ก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงแก่มารดาโจทก์และโจทก์เนื่องจากไม่ได้รับประโยชน์จากที่พิพาท จึงเป็นการกระทำละเมิดจำเลยทั้งสองในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดนั้น

สำหรับความเสียหายของโจทก์เห็นว่า มารดาโจทก์ซื้อที่พิพาทมาจากบุคคลอื่น และบุคคลผู้นั้นเป็นผู้รับประโยชน์จากการขายที่พิพาทความเสียหายที่โจทก์ได้รับจึงมิได้เกิดจากจำเลยทั้งสองเสียทั้งหมดความเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมาจะต้องลดลงตามส่วนจึงเห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายที่จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท"

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคิดค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ